Aktenzeichen:
7 O 212/15

Landgericht Mannheim

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

[ ]

gegen

[ ]

wegen Patentverletzung

hat das Landgericht Mannheim – 7. Zivilkammer – durch ... auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 02.12.2016 für Recht erkannt:

A.

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

   Funkstationen, nämlich Mobiltelefone, zur Verwendung in einem Funkkommunikationssystem mit einem Kommunikationskanal zwischen der Funkstation und einer weiteren Station, wobei der Kanal einen Uplink- und einen Downlink-Steuerkanal zur Übertragung von Steuerinformationen und einen Datenkanal zur Übertragung

von Daten umfasst, wobei geschlossene Leistungsregelkreismittel vorgesehen sind, um die Leistung des Steuer- und des Datenkanals zu regeln,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

wenn die Funkstation Mittel zum Verzögern der Anfangsübertragung des Datenkanals, bis die Anfangsübertragung der Steuerkanäle stattgefunden hat, aufweist, und wenn das geschlossene Leistungsregelkreismittel während dieser Verzögerung so funktioniert, dass es die Leistung des Steuerkanals justiert;

2. der Klägerin in einer gesonderten Aufstellung, hinsichtlich der Angaben zu 2.a. und b. unter Vorlage von Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen, darüber Angaben zu machen, in welchem Umfang sie die zu I.1. bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter Angabe

   a. der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

   b. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

   c. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

   d. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen,

   e. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

   wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von ihr zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Beklagte wird verurteilt,

1. die vorstehend unter Ziffer I.1 bezeichneten, im Besitz gewerblicher Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen und endgültig zu entfernen,

2. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend zu I.1. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben (alternativ an einen zur Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher).

B.

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

   Sekundäre Stationen (110) zur Verwendung in einem Funkkommunikationssystem, das einen Kommunikationskanal zwischen der sekundären Station (110) und einer primären Station (100) aufweist, wobei der Kanal einen Aufwärtsverbindungs- und einen Abwärtsverbindungs-Steuerkanal für die Übertragung von Steuerinformationen und einen Datenkanal für die Übertragung von Daten umfasst, wobei die sekundäre Station (110) ein Leistungssteuerungsmittel (118) umfasst, das dazu geeignet ist, die Leistung des Steuer- und des Datenkanals als Reaktion auf eine Abfolge von empfangenen Leistungssteuerungsbefehlen in einer Reihe von Schritten mit veränderlicher Größe zu verändern, wobei jeder Schritt als Reaktion auf den Empfang eines entsprechenden Leistungssteuerungsbefehls in der Abfolge vorgenommen wird,

   in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

   wenn das Leistungssteuerungsmittel (118) dazu geeignet ist, die Schrittgröße zu einer vorbestimmten Zeit nach dem Beginn oder der Wiederaufnahme der Übertragung von einer anfänglichen Schrittgröße zu verringern, wobei das Auftreten der Verringerung vom Vorzeichen der empfangenen Leistungssteuerungsbefehle unabhängig ist.

2. der Klägerin in einer gesonderten Aufstellung, hinsichtlich der Angaben zu 2.a. und b. unter Vorlage von Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen, darüber Anga-

ben zu machen, in welchem Umfang sie die zu I.1. bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter Angabe

a. der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

c. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen,

e. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von ihr zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Beklagte wird verurteilt,

1. die vorstehend unter Ziffer I.1 bezeichneten, im Besitz gewerblicher Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen und endgültig zu entfernen,

2. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend zu I.1. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben (alternativ an einen zur Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher).

C. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

D. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

E. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils € 800.000,00 in Ziffern A. I.1 (Unterlassung Klagepatent I), B. I.1 (Unterlassung Klagepatent II), A. III.1 und 2 (Rückruf/Entfernung Klagepatent I), B. III.1 und 2 (Rückruf/Entfernung Klagepatent II), in Höhe von jeweils € 50.000 in Ziffer A. I.2 (Auskunft/Rechnungslegung Klagepatent I) und in Ziffer B. I.2 (Auskunft/Rechnungslegung Klagepatent II) und in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages in Ziffer D. (Kosten).

Tatbestand

Die Parteien streiten um die Frage einer Verletzung der Europäischen Patente [ ] (im Folgenden: Klagepatent I) und [ ] (im Folgenden: Klagepatent II) durch die Beklagte, sowie über die aus der behaupteten Verletzung abgeleiteten Unterlassungs-, Auskunfts-/Rechnungslegungs-, Schadensersatz-, Rückruf-/Entfernungs- sowie Vernichtungsansprüche.

Die Klägerin ist ein weltweit operierendes Elektronikunternehmen, das u.a. auf dem Gebiet der Mobilfunktechnologie zahlreiche Patente hält. Die Beklagte vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland UMTS- und LTE-fähige Mobiltelefone unter der Marke „[ ]" (vgl. etwa Anlagen K3a und b; im Folgenden angegriffene Ausführungsformen). Sie steht seit dem 29.08.2016 im mittelbaren Alleinbesitz der [ ] (im Folgenden [ ]), die von der chinesischen [ ] (im Folgenden [ ]) kontrolliert wird. Davor hielt die [ ] mittelbar 51 % der Anteile an der Beklagten. Die [ ] ist zugleich die Alleingesellschafterin der französischen [ ], die die Webseite www.[ ].com hostet, unter der der Internetauftritt der einzelnen [ ]-Landesgesellschaften erreichbar ist. Auch die Webseite der Beklagten wird unter dieser Domain unter der genannten Adresse gehostet.

Die Klägerin ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in Kraft stehenden Europäischen Patents [ ] (Klagepatent I, Anlage KA1) betreffend ein Funkkommunikationssystem, das unter Inanspruchnahme einer britischen Priorität vom 16. Januar 1999 am 24. Dezember 1999 angemeldet wurde. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 4. April 2007.

Der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch 1 lautet (in der deutschen Übersetzung):

> „Funkstation (100, 110) zur Verwendung in einem Funkkommunikationssystem mit einem Kommunikationskanal zwischen der Funkstation (100, 110) und einer weiteren Station (100, 110), wobei der Kanal einen Uplink- und einen Downlink-Steuerkanal zur Übertragung von Steuerinformationen und einen Datenkanal zur Übertragung von Daten umfasst, wobei geschlossene Leistungsregelkreismittel (107, 118) vorgesehen sind, um die Leistung des Steuer- und des Datenkanals zu regeln, gekennzeichnet durch Mittel (102, 112) zum Verzögern der Anfangsübertragung des Datenkanals, bis die Anfangsübertragung der Steuerkanäle stattgefunden hat, wobei die geschlossenen Leistungsregelkreismittel (107, 118) während dieser Verzögerung so funktionieren, dass sie die Leistung des Steuerkanals justieren."

Hinsicht des gesamten Inhalts der Klagepatentschrift und des im Wege eines Insbesondere-Antrags geltend gemachten Unteranspruchs 2 wird auf die Klagepatentschrift verwiesen.

Die Klägerin ist weiter Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in Kraft stehenden Europäischen Patents [ ] B1 (Klagepatent II, Anlage K A2) betreffend ein Funkkommunikationssystem, das ebenfalls unter Inanspruchnahme einer britischen Priorität vom 16.01.1999 am 24.12.1999 angemeldet wurde. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 18.10.2006.

Die Klägerin macht eine wortsinngemäße Verletzung des selbständigen Anspruchs 5 sowie im Wege eines Insbesondere-Antrags der Unteransprüche 7 und 8 des Klagepatents II durch die angegriffenen Ausführungsformen geltend. Anspruch 5 lautet (in der deutschen Übersetzung):

> „Sekundäre Station (110) zur Verwendung in einem Funkkommunikationssystem, das einen Kommunikationskanal zwischen der sekundären Station (110) und einer primären Station (100) aufweist, wobei der Kanal einen Aufwärtsverbindungs- und einen Abwärtsverbindungs-Steuerkanal für die Übertragung von Steuerinformationen und einen Datenkanal für die Übertragung von Daten umfasst, wobei die sekundäre Station (110) ein Leistungssteuerungsmittel (118) umfasst, das dazu geeignet ist, die Leistung der Steuerkanäle und des Datenkanals als Reaktion auf eine Abfolge von empfangenen Leistungssteuerungsbefehlen in einer Reihe von Schritten mit veränderlicher Größe zu verändern, wobei jeder Schritt als Reaktion auf den Empfang eines entsprechenden Leistungssteuerungsbefehls in der Abfolge vorgenommen wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Leistungssteuerungsmittel (118) dazu geeignet ist, die Schrittgröße zu einer vorbestimmten Zeit nach dem Beginn oder der Wiederaufnahme der Übertragung von einer anfänglichen Schrittgröße zu verringern, wobei das Auftreten der Verringerung vom Vorzeichen der empfangenen Leistungssteuerungsbefehle unabhängig ist."

Hinsichtlich des gesamten Inhalts der Klagepatentschrift und der im Wege eines Insbesondere-Antrags geltend gemachten Unteransprüche 7 und 8 wird auf die Klagepatentschrift des Klagepatents II verwiesen.

Die Klagepatente I und II waren Gegenstand von Nichtigkeitsverfahren und wurden durch Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vom 11. Februar 2014 (X ZR 107/12 und X ZR 146/12, Anlagen K A1e und K A2e) aufrecht erhalten. Beide Klagepatente waren zudem Gegenstand des vor der Kammer geführten Verletzungsrechtsstreits 7 O 25/10. Sie sind zudem Gegenstand aktueller Nichtigkeitsklagen der Beklagten, die nebst Anlagen in den Anlagenkonvoluten AR 1 und AR 2 zu den Akten gereicht wurden.

Das UMTS-Netz, in dem auch die LTE-fähigen und UMTS-fähigen Mobiltelefone der Beklagten arbeiten können, beruht u.a. auf folgenden verpflichtend einzuhaltenden Standards:

- 3 GPP TS 23.002 V4.8.0 (2003-06), Anlage KA3a,
- 3 GPP TS 25.211 V4.6.0 (2002-09), Anlage KA3b,
- 3 GPP TS 25.214 V4.6.0 (2003-03), Anlage KA3c,
- 3 GPP TS 25.101 V4.13.0 (2006-12), Anlage KA3d.

Die Klägerin wies die französische [ ] vor Klageerhebung schriftlich am 13. Oktober 2014 (Anlage K 4a) unter Beifügung einer Liste der betroffenen Patente darauf hin, dass sie durch den Vertrieb ihrer Mobiltelefone UMTS- und LTE-standardessentielle Patente der Klägerin verletze. Die Klägerin bot der [ ] in der Folgezeit mehrere Treffen an, die indes nicht zustande kamen. In einem Telefonat Ende 2014 informierte die [ ] die Klägerin, dass ein Treffen im Dezember 2014 nicht möglich sei. In einer E-Mail vom 12.01.2015 (Anlage K 4e) teilte die [ ] mit, dass von der Klägerin vorgeschlagene Termine für ein Treffen im Januar aufgrund des Aufenthalts ihrer Direktion im Ausland nicht wahrgenommen werden könnten. Auf weitere Terminsvorschläge der Klägerin für den Zeitraum Ende Februar bis Mitte März 2015 mit E-Mail vom 12.02.2015 (Anlage 4 f) reagierte die [ ] nicht. Mit Schreiben vom 28. Juli 2015 (Anlage K 4g) unterbreitete die Klägerin der [ ] ein Lizenzvertragsangebot (Anlage K 4g, Anhang 4) unter Beifügung einer Liste der patentverletzenden Produkte und standardessentiellen Patente (Anlage K 4g, Anhang 1 und 2) nebst technischen Beschreibungen (Anlage K 4g, Anhang 3, vgl. für die Klagepatente I und II dort No. 25 und 26 unter den für den UMTS-Standard aufgeführten Patenten). Weitere technische Erläuterungen zu den UMTS- und LTE-Patenten übersendete die Klägerin mit E-Mail vom 25. September 2015 (Anlage AR 9 mit Anhängen in Anlage K 4h und i, Klagepatente I und II unter No. 25 und 26 in Anlage K 4h). Es kam in der Folgezeit aber nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrages zwischen den Parteien, weshalb die Klägerin durch Klageschrift vom 16. Oktober 2015, bei Gericht eingegangen am 19. Oktober 2015, Klage erhob. Mit Schreiben datierend ebenfalls vom 16. Oktober 2015 (AR 8), das am 20. Oktober 2015 an die Klägerin übersandt wurde, teilte die [ ] der Klägerin mit, dass sie stets willens sei, nach Treu und Glauben die Bedingungen einer Lizenz an werthaltigen Patente zu verhandeln. Am 19. Oktober 2015 war der [ ] eine französische Klageschrift der Klägerin betreffend nicht standard-essentielle Patente von deren französischen Prozessbevollmächtigten übermittelt worden. Die Beklagte, die vor der Klageerhebung von der Klägerin nicht direkt kontaktiert worden war, erklärte nach Klageerhebung ein Interesse an einer Lizenznahme und unterbreitete der Klägerin einen Lizenzvertrag, der als Lizenzgebiet Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie einen Lizenzsatz von (...)% (Compliance Rate) bzw. (...) % (Standard Rate) des Nettoverkaufspreises je Einheit vorsah, wobei die Benutzungshandlungen in der Vergangenheit mit einem reduzierten Lizenzsatz von (...) % vergütet werden sollten (vgl. Anlage AR 13). Mit Schreiben vom 25. August 2016 bot die [ ] der Klägerin unter Vorlage eines Lizenzvertrags (Anlagen AR 18 und 19) mit Blick auf den anstehenden Erwerb der Alleingesellschafterstellung ihrer Eigentümerin an der Beklagten an, zu im Wesentlichen gleichen Bedingungen, insbesondere zu den gleichen Lizenzsätzen, Lizenz am weltweiten LTE-/UMTS-Patentportfolio zu nehmen. Im selben Schreiben teilte die [ ] auch Umsatzzahlen mit (Anlage AR 20). Sie hinterlegte bei der Landesjustizkasse Bamberg Ende August 2016 einen Betrag von € (...) (vgl. Hinterlegungsschein, Anlage AR 23), wobei dieser Betrag die Lizenzzahlungen für die weltweiten Verkäufe von LTE-/UMTS-fähigen Geräten im Zeitraum 2013 bis 31. Juli 2016 mit Ausnahme von Deutschland, der Schweiz und Österreich, kalkuliert auf der Grund-

lage des in der Anlage AR 19 angebotenen Lizenzsatzes „in Höhe von EUR (...) zzgl. eines Sicherheitszuschlags abdecken soll. Die Beklagte selbst hatte zuvor ebenfalls Auskunft zu ihren Verkaufszahlen in Deutschland, der Schweiz und Österreich im genannten Zeitraum erteilt (Anlagen AR 14a und b) und ihrerseits auf dieser Grundlage einschließlich eines Sicherheitszuschlags EUR (...) hinterlegt (Hinterlegungsschein, AR15).

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten der Lizenzvertragsverhandlungen zwischen den Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Die Klägerin trägt im Hinblick auf Klagepatent I vor,
die nach dem UMTS-Standard arbeitenden angegriffenen Ausführungsformen machten von allen Merkmalen des Anspruchs 1 wortsinngemäßen Gebrauch.

Dies gelte auch für das Merkmal f, da technisch für den Fachmann klar sei, dass die eine Funkstation nur den Steuerkanal regle, der für von ihr ausgehende Übertragungen verwendet werde.

Die Klägerin trägt hinsichtlich des Klagepatents II vor,
die angegriffenen Ausführungsformen machten wortsinngemäßen Gebrauch von Anspruch 5 sowie der Unteransprüche 7 und 8.

Insbesondere finde im Standard eine Verringerung der anfänglichen Schrittgröße im *compressed mode* statt. Denn wenn Δ_{TPC} entweder nur 1 oder 2 dB sein könne und $\Delta_{RP\text{-}TPC}$ immer der kleinere Wert von 3 dB und 2 x Δ_{TPC} sei, so sei $\Delta_{RP\text{-}TPC}$ stets größer als Δ_{TPC}, so dass eine Verringerung eintrete. Entgegen der Ansicht der Beklagten handele es sich bei der im ersten Zeitschlitz nach der Übertragungslücke angelegten Größe Δ_{TPC} nicht um eine patentgemäße Schrittgröße, sondern lediglich um die Festlegung des nach der Sendepause anzulegenden Sendewertes der Ausgangsleistung. Dieser werde gemäß Abschnitt 5.1.2.3 (Anlage K A3c) mit einer Formel berechnet, in die die Größe Δ_{TPC} einfließe. Die anfängliche Schrittgröße im Standard sei demnach $\Delta_{RP\text{-}TPC}$, die in der Folge verringert werde. Nur hierauf komme es patentrechtlich an, da die anfängliche Sendeleistung nach der Übertragungspause nicht als der erste Schritt angesprochen werden könne. Daher sei es unerheblich, wenn die Leistung zunächst ansteige, um aber ab dann in einem iterativen Verfahren bei abnehmender Schrittgröße verändert zu werden. Der Standard sehe vor, dass Mobilstationen den *compressed code* beherrschen müssten. Aus der von der Beklagten in Bezug genommenen Passage im Standarddokument TS 25.215 v4.7.0, Abschnitt 6.1, ergebe sich nichts anderes.

Schließlich greife der von der Beklagten erhobene kartellrechtliche Einwand nicht durch, da sie die Beklagte insbesondere vor Klageerhebung in ausreichender Weise über die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr ihres FRAND-Angebots informiert und damit alle Obliegenheiten, die der Europäische Gerichtshof in der Entscheidung Huawei./.ZTE formuliert habe, bereits vor Klageerhebung erfüllt habe. Hierfür genüge die Mitteilung der verlangten Lizenzgebühr je Einheit. Zu näheren Erläuterungen sei sie gegenüber der im Grundsatz lizenzunwilligen Beklag-

ten ohnedies nicht verpflichtet gewesen, wobei die Beklagte sich das Verhalten der [ ] zurechnen lassen müsse.

Die Klägerin **b e a n t r a g t,** wobei sie im Wege eines insbesondere-Zusatzes bei Klagepatent I auch den Unteranspruch 2 und bei Klagepatent II auch die Unteransprüche 7 und 8 geltend macht:

A1 (Klagepatent I):

I.1 wie tenoriert, jedoch mit „wenn die geschlossenen Leistungsregelkreismittel während dieser Verzögerung so funktionieren, dass sie die Leistung des Steuerkanals justieren;" statt der Verwendung des Singulars wie im Tenor

I.2 wie tenoriert

II. wie tenoriert

III. Die Beklagte wird verurteilt

1. die vorstehend unter Ziffer I.1 bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen und auf den Markt gebrachten Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents [ ] (deutscher Teil des [ ]) erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst,

2. wie tenoriert

A2 (Klagepatent II):

I.1 wie tenoriert,

I.2 wie tenoriert,

II. wie tenoriert

III. Die Beklagte wird verurteilt

1. die vorstehend unter Ziffer I.1. bezeichneten im Besitz Dritter befindlichen und auf den Markt gebrachten, Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents [ ] (deut-

scher Teil des [ ]) erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst,

2. wie tenoriert

Die Beklagte **b e a n t r a g t**,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise:

1. das Verfahren auszusetzen, bis über die beim Bundespatentgericht anhängigen Nichtigkeitsklagen vom 24. März 2016 gegen den jeweiligen deutschen Teil der Patente [ ] und [ ] rechtskräftig, hilfsweise in erster Instanz entschieden wurde;
2. der Beklagten zu gestatten, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung, die auch durch Bank- oder Sparkassenbürgschaft erbracht werden kann, ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.

Die Beklagte trägt vor,

das Klagepatent I werde nicht verletzt, da es an einer Verwirklichung des Merkmals f fehle. Das Klagepatent setze voraus, dass die Leistungseinstellung auf beiden Steuerkanälen erfolgt sein müsse, bevor die Datenübertragung stattfinde. Dass die Verzögerung bis zum Einsetzen des Uplink Datenkanal DPDCH (sog. Leistungssteuerungspräambel) sowohl von einer Leistungsregelung im Uplink-Steuerkanal als auch im Downlink-Steuerkanal im UMTS-Standard abhänge, habe die Klägerin nicht dargetan. Der Beginn der Leistungssteuerungspräambel, während der die Anpassung der Sendeleistung erfolge und die vor dem Beginn der Übertragung von Nutzdaten liege, hänge nicht vom Beginn der Anfangsübertragung des Uplink- und des Downlinksteuerkanals ab, sondern sei nur auf die Anfangsübertragung des Uplinksteuerkanals bezogen. Die vom Klagepatent vorausgesetzte Leistungssteuerung und Leistungsanpassung auch im Downlink-Steuerkanal sehe der Standard während der Verzögerung im Uplink-Datenkanal, also der Leistungspräambel, nicht vor. Damit gebe es auch keine wie von Merkmal f geforderte Abhängigkeit der Verzögerung von einer Leistungssteuerungsregelung in beiden Steuerkanälen.

Die Kammer habe im Verfahren 7 O 25/10 mit zutreffender Begründung die Verletzung des Klagepatents II durch den Standard abgelehnt. Es fehle an einer kontinuierlichen Verringerung der Schrittgröße, weil diese zunächst nach der Übertragungslücke ansteige und erst danach kontinuierlich abnehme. Damit sei Merkmal f nicht verwirklicht.

Im Übrigen stehe der Durchsetzung der Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsansprüche der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand entgegen. Die Klägerin habe insbesondere vor Klageerhebung nie erläutert, weshalb die von ihr geforderte Stücklizenz FRAND-Bedingungen entspreche. Die Lizenzbereitschaftserklärung der [ ] mit Schreiben vom 16.10.2015 sei nicht verspätet erfolgt, da der [ ] eine ausreichende Zeitspanne zur Prüfung der überlassenen Unterlagen zuzugestehen sei. Maßnahmen gegenüber der [ ] seien der Beklagten überdies ohnehin nicht zuzurechnen. Die Beklagte sei bis zur Veränderung ihres Gesellschafterbestands vor dem 29.08.2016 von keiner anderen [ ]-Gesellschaft beherrscht worden, da verschiedene Geschäftsgegenstände, darunter auch der Abschluss eines Lizenzvertrags, nach ihrem Gesellschaftsvertrag Einstimmigkeit bedurft hätten.

Hinsichtlich der Einzelheiten des Parteivortrags wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und das Protokoll über die mündliche Verhandlung Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist im aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet.

Die angegriffenen Ausführungsformen machen von den Lehren der geltend gemachten Hauptansprüche 1 bzw. 5 der Klagepatente I und II unmittelbar wortsinngemäßen Gebrauch. Die Klägerin ist auch nicht aus kartellrechtlichen Gründen gehindert, insbesondere ihre auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen gerichteten Ansprüche durchzusetzen.

Eine Aussetzung des Rechtsstreits mit Blick auf die anhängigen Nichtigkeitsklagen war nicht angezeigt.

I. Klagepatent I ( )

1. Klagepatent I betrifft ein Funkkommunikationssystem, welches insbesondere bei UMTS-Verfahren (*Universal Mobile Telecommunication System*) zwischen einer Basisstation und einer Mobilstation Anwendung findet.

   Die Beschreibung kennzeichnet im Stand der Technik ein derartiges System als bekannt, bei dem sowohl Benutzerdaten (z. B. Sprachdaten) als auch Steuerinformationen übertragen würden. Die Funktion dieser Steuerinformationen bestehe u.a. darin, die Leistungsregelung zu ermöglichen, so dass die Basisstation Signale von unterschiedlichen Mobilstationen mit ungefähr dem gleichen Leistungspegel empfangen könne, während die von jeder Mobilstation erforderliche Sendeleistung minimiert werde. Zum einen sei eine geringe Fehlerrate hinsichtlich der von der Basisstation übertragenen Signale nötig, zum anderen müsse die Sendeleistung

der Mobilstation dergestalt minimiert werden, dass Interferenzen mit anderen Zellen und Funksystemen reduziert werden könnten. Dies erfolge grundsätzlich in einem geschlossenen Regelkreis, bei dem die Mobilstation die erforderlichen Änderungen an der Übertragungsleistung von der Basisstation bestimme und der Basisstation diese Änderungen signalisiere und umgekehrt.

Hierbei stelle sich das Problem, dass die Leistungsregelkreise zu Beginn einer Übertragung oder nach einer Unterbrechung der Übertragung Zeit benötigten, um zufriedenstellend zu konvergieren. Bis eine derartige Konvergenz erreicht sei, sei es wahrscheinlich, dass übertragene Daten beschädigt empfangen würden, wenn der Leistungspegel zu niedrig sei oder dass zusätzliche Störungen erzeugt würden, wenn der Leistungspegel zu hoch sei.

Vor diesem Hintergrund stellt sich das Klagepatent I die Aufgabe, in einem Kommunikationskanal geschlossene Leistungsregelkreismittel vorzusehen, um die Leistung des Steuer- und des Datenkanals durch Mittel zum Verzögern der Anfangsübertragung des Datenkanals zu regeln, bis die Anfangsübertragung der Steuerkanäle stattgefunden hat, wobei während dieser Verzögerung die Leistung des Steuerkanals justiert wird.

Diese Aufgabe soll erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung mit den nachfolgenden Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst werden:

1.a) Funkstation (100, 110) zur Verwendung in einem Funkkommunikationssystem mit einem Kommunikationskanal zwischen der Funkstation (100, 110) in einer weiteren Station (100, 110).

1.b) Der Kanal umfasst einen Uplink- und einen Downlink-Steuerkanal zur Übertragung von Steuerinformationen.

1.c) Der Kanal umfasst einen Datenkanal zur Übertragung von Daten.

1.d) Es sind geschlossene Leistungsregelkreismittel (107, 118) vorgesehen, um die Leistung des Steuer- und des Datenkanals zu regeln.

gekennzeichnet durch:

1.e) Die Funkstation weist Mittel (102, 112) zum Verzögern der Anfangsübertragung des Datenkanals auf, bis die Anfangsübertragung der Steuerkanäle stattgefunden hat.

1.f) Das geschlossene Leistungsregelkreismittel (107, 118) funktioniert während dieser Verzögerung so, dass es die Leistung des Steuerkanals justiert.

Zur besseren Verständlichkeit wird nachfolgende Figur 3 des Klagepatents I eingeblendet

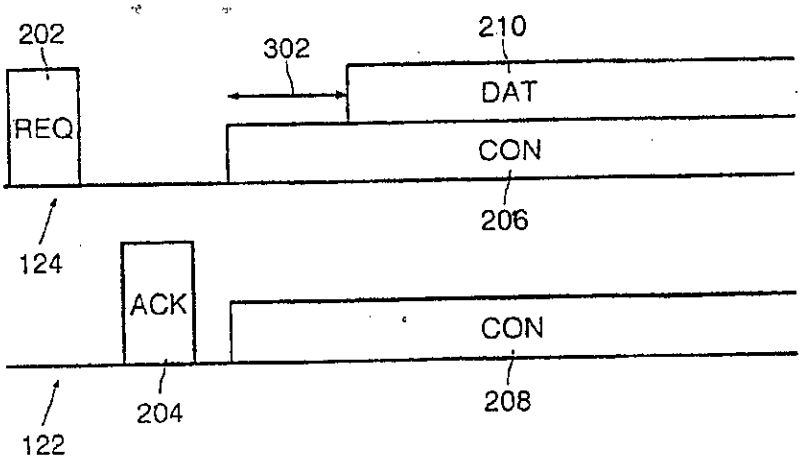

FIG. 3

wobei der obere Datenstrom den Uplinkkanal und der unteren Datenstrom den Downlinkkanal darstellt. Hieraus wird ersichtlich, dass die Übertagung der Nutzdaten im Uplink erst nach der Zeitspanne 302 und damit verzögert beginnt, nachdem die Übertragung der Steuerinformationen begonnen hat.

2. Die angegriffenen Ausführungsformen machen von Anspruch 1 des Klagepatents I wortsinngemäßen Gebrauch.

   a) Dies steht zwischen den Parteien bis auf das Merkmal f außer Streit und beruht auch nicht auf patentrechtlich unzutreffenden Anschauungen.

   b) Wie der Durchschnittsfachmann die Kombination der Merkmale versteht, ergibt sich ausgehend vom Patentanspruch (§ 14 S. 1 PatG) aus dem technischen Zusammenhang seiner Merkmale, sowie aus dem Inhalt der Beschreibung und Zeichnungen (§ 14 S. 2 PatG). Durch Heranziehung der Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche wird sichergestellt, dass der tatsächliche Sprachgebrauch des Patents hinreichende Beachtung findet. Der Fachmann orientiert sich also an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekommenen Zweck eines Merkmals, womit der technische Sinn der in der Patentschrift benutzten Worte und Begriffe – nicht die philologische oder logisch-wissenschaftliche Begriffsbestimmung – entscheidend ist, die Patentschrift gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellt (BGHZ 150, 149, 156 - Schneidmesser I; BGH, Urt. v. 02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909 - Spannschraube). Dabei schränken die Ausführungsbeispiele sowie die darauf bezogenen Beschreibungsteile einen weiter zu verstehenden Sinngehalt der Patentansprüche nicht auf

diese Ausführungsformen ein. Eine Auslegung unterhalb des Wortlauts (im Sinne einer Auslegung unterhalb des Sinngehalts) der Patentansprüche ist generell nicht zulässig.

c) Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen auch Merkmal f.

Soweit die Beklagte argumentiert, die Klägerin habe die Patentverletzung nicht hinreichend anhand des Standards dargelegt, da sie nicht dargetan habe, dass der Standard, wie es die Lehre des Klagepatents I erfordere, vorsehe, dass während der Verzögerung in Form der Leistungskontrollpräambel geschlossene Leistungsregelkreismittel vorliegen, die während der Leistungskontrollpräambel sowohl die Leistung des Uplink- als auch des Downlink-Steuerkanals justierten, hat dem die Klägerin entgegengesetzt, das Klagepatent I erfordere nicht, dass während der Verzögerung auch der Downlink-Kanal justiert werde. Dem ist beizupflichten. Ungeachtet dessen, ob in Merkmal d mit dem im maßgeblichen englischen Originalwortlaut verwendeten Plural „*control and data channels*" überhaupt mehrere Steuerkanäle angesprochen sind und der Plural nicht schlicht darauf beruht, dass zwei Kanäle, nämlich ein Steuer- und ein Datenkanal gemeint sind, würde selbst dann, wenn Merkmal d Regelkreismittel der Funkstation – im hier zu beurteilenden Fall einer Mobilstation – für die Anpassung der Leistung des Uplink- und des Downlink-Kanals vorsehen sollte, hieraus noch nicht folgen, dass auch Merkmal f so auszulegen wäre, dass auch dort die Leistung beider Steuerkanäle angepasst werden müsste. Denn die Regelkreismittel in Merkmal d sind durch eine allgemeine Zweckbestimmung („*for adjusting*") beschrieben, während sie in Merkmal f als „*operable to adjust*" beschrieben werden. Nach dem fachmännischen Verständnis, das die Kammer aufgrund der Befassung mit mehreren Mobilfunkpatenten, die die Leistungssteuerung betreffen, beurteilen kann, benötigt der im Patentanspruch angesprochene *closed loop*-Regelkreis in jeder Funkstation zwei funktional unterschiedliche Regelkreismittel. Die empfangende Funkstation muss Mittel haben, die der sendenden Funkstation Leistungssteuerungsbefehle übermitteln, die die sendende Funkstation zur Erhöhung oder Verringerung ihrer Sendeleistung veranlassen. Die sendende Funkstation muss Mittel aufweisen, um ihre Sendeleistung in Befolgung der Leistungssteuerungsbefehle zu erhöhen oder zu verringern. Die Formulierung „*closed loop power control means (107, 118) ... for adjusting*" aus Merkmal lässt in diesem Zusammenhang offen, welche Funktion im Einzelnen die angesprochenen Regelkreismittel im Rahmen der dargestellten Regelkreissteuerung haben. Insbesondere

werden von dieser Formulierung sowohl die Mittel, die die sendende Funktion nach dem Vorstehenden aufweisen muss, als auch die Mittel, die die empfangende Station haben muss, erfasst. Demgegenüber ist die Formulierung in Merkmal f enger gefasst, wenn es dort heißt *„the closed loop power control means (107, 118) is operable to adjust ...“*. Hinzu kommt, dass die Mittel in Merkmal d im Plural verwendet werden (*„are provided“*), während in Merkmal f der Singular (*„is operable“*) verwendet wird. Vor diesem Hintergrund sprechen die besseren Argumente dafür, dass der Fachmann die Merkmale dahingehend auslegt, dass in Merkmal d die beidseitigen Regelkreismittel gemeint sind, also sowohl das Regelkreismittel, das die Funkstation in seiner Eigenschaft als Empfänger aufweisen muss, als auch das Regelkreismittel, das die Funkstation in seiner Eigenschaft als Sender haben muss, während in Merkmal f allein das Regelkreismittel angesprochen ist, das die Sendeleistung unmittelbar einstellt, mithin im Fall einer Funkstation als Mobilstation das Regelkreismittel, das die Leistung auf dem Uplink-Kanal einstellt. Zwar sind für die Leistungsregelung-/anpassung sowohl Mittel auf der Seite des Empfängers als auch des Senders erforderlich, so dass eine Funkstation im Einklang mit Merkmal d mindestens zwei (unterschiedliche) Regelkreismittel für die Leistungssteuerung, nämlich eines in ihrer Funktion als Empfänger und das andere in ihrer Funktion als Sender, benötigt. Nur die sendende Funkstation kann allerdings – wenn auch ggf. auf der Grundlage von Vorgaben der Empfangsstation – ihre Sendeleistung einstellen. Damit steht im Einklang, dass in Merkmal f bei *closed loop power control means* der Singular gewählt ist und dass es dort nicht allgemein *„for adjusting“*, was auch irgendeinen Beitrag für die Anpassung ausreichen lassen würde, sondern konkret *„is operable to adjust“* heißt, was wiederum impliziert, dass die Anpassung der Sendeleistung selbst dort unmittelbar vorgenommen wird. Damit fordert der Patentanspruch zwar eine zeitliche Verzögerung der Anfangsübertragung des Datenkanals, bis die Anfangsübertragung der Steuerkanäle stattgefunden hat, nicht jedoch auch, dass während dieser Verzögerung neben der Justierung des Sendesteuerkanals auch eine Justierung des Empfangssteuerkanals erfolgt. Vielmehr muss allein das in der Funkstation vorhandene Mittel, das die Sendeleistung des eigenen Sendesteuerkanals anpasst, die eigene Sendeleistung dieses Steuerkanals während der Verzögerung justieren. Erst wenn die Leistung auf dem Uplink-Steuerkanal justiert ist, soll eine Mobilstation mit ihrer Übertragung der Nutzdaten beginnen. Das andere Mittel, das die Sendeleistung des von einer patentgemäßen Funkstation empfangenen Steuerkanals anpasst, befin-

det sich nicht in der Funkstation, sondern ihrer Gegenstation. Es ist nicht Mittel der Funkstation und nicht Gegenstand des Patentanspruchs, so dass sich Merkmal f auch nicht auf dieses Mittel der Gegenstation bezieht und damit nicht die Sendeleistung des von der Gegenstation zur Funkstation gerichteten Steuerkanals, mithin bei einer Mobilstation als Funkstation des Downlink-Steuerkanals, meint. Diesem Befund steht auch die Patentbeschreibung nicht entgegen. Soweit die Beklagte auf die Abschnitte 0009 und 0010 verweist, betreffen diese keine Vorrichtung nach Anspruch 1, sondern den Verfahrensanspruch. Abschnitt 0018 betrifft lediglich wie Fig. 3 ein Ausführungsbeispiels, Abschnitt 0008 liefert, soweit hier von Interesse, keine vom Patentanspruch abweichende Erkenntnisse.

II. Klagepatent II

1. Das Klagepatent II betrifft ebenfalls ein Funkkommunikationssystem, wobei hinsichtlich der Stands der Technik und der dort auftretenden Nachteile auf die Ausführungen zum Klagepatent I verwiesen wird.

   Die Beschreibung dieses Klagepatents referiert, zusätzlich sei aus der WO 97/26716 ein Leistungssteuerungsschema bekannt, wo die Schrittgröße abhängig vom Verhältnis von Vorzeichenänderungen in den Leistungssteuerungsbefehlen über einen Zeitraum verändert werde. Dieses Schema habe den Nachteil, dass eine Geschichte von Leistungssteuerungsbefehlen angesammelt werden müsse, bevor die Schrittgröße verändert werden könne. Die Verwendung von mehr als einer Schrittgröße sei des Weiteren aus der JP-A-10-224294 bekannt, wobei sich diese Schrift nicht mit dem Problem des Erhalts einer raschen Annäherung der Leistungssteuerung am Beginn oder nach einer Unterbrechung in der Übertragung befasse. Dieser Aufgabe nehme sich das Klagepatent II an und löse das Problem dadurch, dass die Schrittgröße zu einer vorbestimmten Zeit nach dem Beginn oder der Wiederaufnahme der Übertragung von einer anfänglichen Schrittgröße verringert werde. Eine erfindungsgemäße sekundäre Station sei danach mit den nachfolgenden Merkmalen des selbständigen Anspruchs 5 ausgestattet:

   5a) Sekundäre Station (110) zur Verwendung in einem Funkkommunikationssystem, das einen Kommunikationskanal zwischen der sekundären Station (110) und einer primären Station (100) aufweist.

   5b) Der Kanal umfasst einen Aufwärtsverbindungs- und einen Abwärtsverbindungs-Steuerkanal für die Übertragung von Steuerinformationen.

   5c) Der Kanal umfasst einen Datenkanal für die Übertragung von Daten.

5d) Die sekundäre Station (110) umfasst ein Leistungssteuerungsmittel (118), das dazu geeignet ist, die Leistung des Steuer- und des Datenkanals als Reaktion auf eine Abfolge von empfangenen Leistungssteuerungsbefehlen in einer Reihe von Schritten mit veränderlicher Größe zu verändern.

5e) Jeder Schritt wird als Reaktion auf den Empfang eines entsprechenden Leistungssteuerungsbefehls in der Abfolge vorgenommen.

5f) gekennzeichnet durch:

5g) Das Leistungssteuerungsmittel ist dazu geeignet, die Schrittgröße zu einer vorbestimmten Zeit nach dem Beginn oder der Wiederaufnahme der Übertragung von einer anfänglichen Schrittgröße zu verringern.

5h) Das Auftreten der Verringerung ist vom Vorzeichen der empfangenen Leistungssteuerungsbefehle unabhängig.

Dies wird durch Figur 4 verdeutlicht:

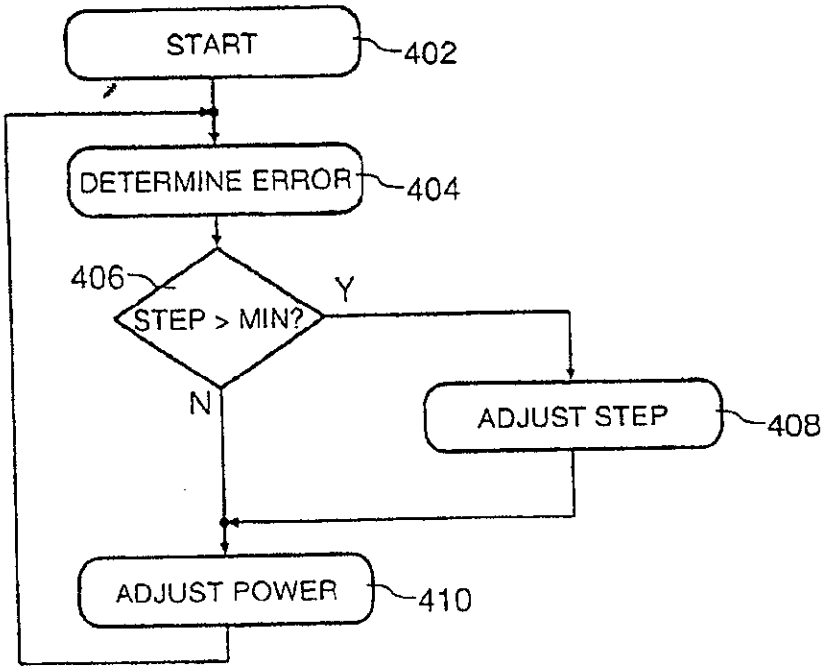

FIG. 4

2. Die Verwirklichung der Merkmale des Anspruchs 5 steht zwischen den Parteien bis auf die Verwirklichung des Merkmals f außer Streit. Dies beruht auch nicht auf patentrechtlich verfehlten Anschauungen. Die nach dem Standard, insbesondere dem Dokument 3 GPP TS 25.214 V4.6.0 (2003-03) arbeitenden angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen jedoch auch Merkmal f. Insoweit hält die

Kammer an der in anderer Besetzung getroffenen Entscheidung im Verfahren 7 O 25/10 nach nochmaliger Überprüfung vor dem Hintergrund des nunmehr gehaltenen Parteivortrags nicht fest.

Der Fachmann versteht unter der anfänglichen Schrittgröße genau die Schrittgröße, die zu Beginn oder nach der Wiederaufnahme der Übertragung unmittelbar an den Anfangssendewert der Leistung angelegt wird. Diese anfängliche Schrittgröße braucht einen Bezugspunkt, der in der – in Klagepatent II nicht gelehrten – Anfangssendeleistung besteht. Denn während der Übertragungspause findet gerade keine Sendung statt, so dass auch kein als Bezugspunkt fungierender Sendewert vorliegt. Die anfängliche Schrittgröße ist demzufolge diejenige, die unmittelbar zu Beginn der (Wieder-)Übertragung verwendet wird und die in der Folge durch die Leistungssteuerungsmittel verringert werden soll.

Im Standard unter 5.1.2.3 wird diese zu verwendende Schrittgröße als Δ_{TPC} bezeichnet („*Stepsize* (Δ_{TPC})"). Im sogenannten *compressed mode* wird bei einem *recovery period power control mode* von 1 und einem PCA-Wert von 1 statt der Schrittgröße Δ_{TPC} zunächst die Schrittgröße $\Delta_{RP\text{-}TPC}$ angewandt („*for RPP-mode 1, during RPL slots after each transmission gap, power control algorithm 1 is applied with a step size* $\Delta_{RP\text{-}TPC}$ *instead of* Δ_{TPC}*, regardless of the value of PCA*"), wobei $\Delta_{RP\text{-}TPC}$ jeweils immer größer ist als Δ_{TPC}, da bei einem PCA-Wert von 1 $\Delta_{RP\text{-}TPC}$ dem kleineren Wert von 3 Dezibel und 2 x Δ_{TPC} entspricht. Δ_{TPC} kann dabei nach dem Standard entweder den Wert 1 dB oder 2 dB haben, im ersten Fall beginnt die Schrittgröße $\Delta_{RP\text{-}TPC}$ mit 2 dB und fällt dann auf Δ_{TPC} = 1 dB ab, im zweiten Fall beginnt die Schrittgröße mit $\Delta_{RP\text{-}TPC}$ = 3 dB und fällt sodann auf Δ_{TPC} = 2 dB ab. In beiden Fällen verringert sich die Schrittgröße damit wie in der patentgemäßen Lehre vorgesehen.

Soweit der Standard auf Seite 17 vorsieht, dass die Veränderung der Übertragungsleistung mit der Schrittgröße $\Delta_{RP\text{-}TPC}$ erfolge, indes nach dem Klammerzusatz im ersten Zeitschlitz etwas anderes gelte, ist hieraus nicht zu folgern, dass nach der Übertragungslücke zunächst die anfängliche Schrittgröße Δ_{TPC} beträgt, die zunächst auf $\Delta_{RP\text{-}TPC}$ ansteigt, um sodann wieder auf Δ_{TPC} abzufallen. Denn in diesem ersten Zeitschlitz vollzieht sich noch kein patentgemäßer Schritt, durch den die Sendeleistung angepasst würde. Vielmehr beginnt die Kommunikation nach der Übertragungspause schlicht mit einer – wenngleich unter Einbeziehung des Wertes Δ_{TPC} bestimmten – anfänglichen Sendeleistung, sodass insoweit noch keine schrittweise Anpassung der Leistung vorgenommen wird. Dieser erste patentrechtlich relevante „Schritt" wird vielmehr erst zu Beginn des zweiten Zeitschlitzes nach der Übertragungspause angewendet, um die Leistung einzustellen. Ab diesem

Zeitpunkt gilt jedoch die zuvor beschriebene Regel, dass die Schrittgröße von Δ_{RP-TPC} nach einer bestimmten Anzahl von RPL slots auf die Schrittgröße Δ_{TPC} reduziert wird, die nach dem Standard stets kleiner ist.

Offen bleiben kann, ob bereits aus dem Standard folgt, dass der *compressed mode* oder jedenfalls eine mit Blick auf die Patentverwirklichung deckungsgleiche sog. *transmission gap pattern sequence* zwingend von den angegriffenen Mobilstationen beherrscht werden muss. Denn die Klägerin hat nach dem ersten Termin im nachgelassenen Schriftsatz substantiiert unter Zuhilfenahme exemplarischer Tests behauptet, dass die in Deutschland betroffenen angegriffenen Ausführungsführungsformen jedenfalls den *compressed mode* beherrschten. Bei diesem Vortrag handelte es sich angesichts der hierfür angeführten Argumente, insbesondere des Verweises darauf, dass ein zweiter Receiver außerordentlich kostenaufwendig und kommerziell nicht zu verantworten sei und überdies exemplarisch getestete angegriffene Ausführungsformen den *compressed mode* nutzten und patentgemäß funktionierten, nicht um unbeachtlichen Vortrag ins Blaue hinein. Die Beklagte, die die ursprüngliche klägerische Darlegung des Verletzungstatbestands anhand des Standards aufgrund der von ihr vertretenen Optionalität des *compressed mode* für Mobilstationen als unschlüssig gerügt hatte, hat sich im letzten Termin zum nachgelassenen Klägervortrag prozessordnungsgemäß erklärt und unstreitig gestellt, dass in Deutschland der *compressed mode* gemäß dem Standard verwirklicht werden muss. Damit ist unstreitig, dass die angegriffenen Ausführungsformen den zur Patentverletzung führenden *compressed mode* verwenden können. Damit steht für die Kammer fest, dass sie patentgemäß ausgestaltet sind.

III. Die festgestellten patentverletzenden Handlungen rechtfertigen nach Maßgabe der nationalen Bestimmungen (Art. 64 Abs. 1, Abs. 3, Art. 2 Abs. 2 EPÜ) die zu den Klagepatenten I und II gestellten Anträge im zugesprochenen Umfang. Soweit bei Klagepatent I im Tenor bei dem Leistungsregelkreismittel in Merkmal f im Einklang mit dem maßgeblichen englischen Wortlaut der Singular statt dem Plural anders als im Antrag verwendet wurde, geht der Tenor nicht über den Antrag hinaus, denn die Klägerin argumentiert selbst, dass in Merkmal f nur die Justierung des Uplink-Steuerkanals angesprochen sei, zumal die Mobilstationen nur die Leistung dieses Kanals, auf dem sie sende, justieren könne, nicht jedoch die Justierung der Leistung des Downlinksteuerkanals, auf dem die Basisstation sende und dessen Leistung daher durch diese eingestellt werde. Die Korrekturen betreffen daher nur die sprachliche Fassung des Antrags, ohne indes über das von der Klägerin Begehrte hinauszugehen, nämlich dass nach Merkmal f nur ein Kanal, nämlich der Uplink-Steuerkanal, durch ein Leistungsregelkreismittel der Funkstation eingestellt wird.

1. Der jeweilige Unterlassungsanspruch folgt aus § 139 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 64 EPÜ.

2. Die Beklagte ist der Klägerin aufgrund der vorliegenden Verletzung der Klagepatente zur Auskunft und Rechnungslegung verpflichtet. Die Klägerin kann den Schadensersatzanspruch nicht ohne Kenntnis der Umstände, über die sie Auskunft fordert, berechnen. Da diese Umstände der Klägerin als Betriebsinterna der Beklagten naturgemäß unbekannt sind, die Beklagte hierüber aber anhand ihrer Buchhaltung ohne unzumutbaren Arbeitsaufwand Auskunft geben kann, ist die Beklagte gem. § 140 b PatG und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB zur Auskunft verpflichtet. Diese Auskunft hat sich für die Zeit seit Veröffentlichung der Erteilung des Klagepatents zzgl. Kenntnisnahmefrist von einem Monat auch auf den Gewinn der Beklagten und die zu seiner Berechnung erforderlichen Daten zu beziehen. Die Klägerin muss durch die Auskunft erst in die Lage versetzt werden, sich für eine der möglichen Berechnungsarten ihres Schadensersatzanspruchs (Verletzergewinn, entgangener Gewinn oder fiktive Lizenz) zu entscheiden. Soweit die Beklagte über ihre Umsätze und die anderer [ ]-Gesellschaften Auskunft erteilt, musste die Klägerin dies Teilerfüllung nicht als solche akzeptieren, so dass der Auskunftsanspruch in vollem Umfang besteht.

3. Zudem war wie beantragt festzustellen, dass die Beklagte in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zum Schadensersatz verpflichtet ist.

   Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Feststellungsklage nach § 256 ZPO liegen vor. Die Klägerin kennt den genauen Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen nicht. Ohne diese Kenntnis kann sie den Antrag auf Zahlung von Schadensersatz und Entschädigung nicht beziffern. Da aber die Beklagte Schadensersatzansprüche der Klägerin in Abrede stellt, hat die Klägerin – auch zur Hemmung der Verjährung und Herbeiführung der 30jährigen Verjährungsfrist – ein rechtliches Interesse daran, dass das Bestehen eines Schadensersatzanspruchs alsbald festgestellt wird.

   Der Anspruch auf Schadensersatz ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG. Die Beklagte hat schuldhaft, nämlich zumindest fahrlässig gehandelt. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte sie spätestens einen Monat nach Veröffentlichung der Mitteilung über die Erteilung der Klagepatente I und II erkennen können und erkennen müssen, dass die Klagepatente I und II durch die angegriffenen Ausführungsformen verletzt werden.

4. Der zugesprochene Vernichtungs- und Rückrufsanspruch hat seine Grundlage in § 140 a Abs. 1 S. 1 PatG bzw. § 140 a Abs. 3 S. 1 PatG, jeweils i.V.m. Art. 64 EPÜ. Der Rückrufanspruch war nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Karlsruhe auf gewerbliche Abnehmer zu begrenzen, nicht aber waren Endabnehmer generell auszuschließen. Zudem war die konkrete Umsetzung des Rückrufs der Beklagten zu überlassen.

5. Eine zeitliche Begrenzung der Schadensersatzverpflichtung, von Teilen der Auskunftsverpflichtung sowie der Rückrufverpflichtung war nicht auszusprechen. Die Beklagte wurde ausweislich des Handelsregisterauszugs (Anlage K 2) erst im Jahr 2013 gegründet. Dieser Zeitpunkt liegt deutlich später als die von Rechts wegen in Betracht kommenden zeitlichen Beschränkungen der Ansprüche, insbesondere später als die Karenzzeit von einem Monat ab Veröffentlichung des jeweiligen Hinweises auf die Patenterteilung, nach der regelmäßig ein Verschulden hinsichtlich der Patentverletzung anzunehmen ist. Dass die vorgenannten Verpflichtungen die Beklagte erst für den Zeitraum nach ihrer Gründung (die zeitlich vor der hiervon zu unterscheidenden Handelsregistereintragung liegt) treffen, versteht sich von selbst und bedurfte keine Erwähnung im Tenor.

IV. Der gerichtlichen Durchsetzung der Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsansprüche stehen in Anwendung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache [ ]./. [ ] (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817) kartellrechtliche Gründe nicht entgegen.

1. Die Kammer hat ihr Verständnis des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Sache [ ] im Urteil vom 29. Januar 2016 - 7 O 66/15 (veröffentlicht bei juris) dargelegt und hält nach nochmaliger Überprüfung der dort vertretenen Rechtsauffassung an dieser Begründung fest. Aus Sicht der Kammer betont der Gerichtshof, dass das aus einem Patent fließende Ausschließlichkeitsrecht nur unter ganz besonderen Umständen nicht mit der Verletzungsklage durchsetzbar ist. Daraus folgt, dass die entsprechenden tatsächlichen Umstände, aus denen sich die Suspendierung des Patentrechts ergeben soll, von dem in Anspruch genommenen (angeblichen) Verletzer vorzutragen und wenn die Umstände im Streit stehen, auch zu beweisen sind.

   Der Gerichtshof entwickelt aus Sicht der Kammer in seinem Urteil ein Konzept, dass es dem zur Entscheidung berufenen Gericht ermöglichen soll, das Verhalten des Inhabers des SEP auf der einen Seite sowie des angeblichen Verletzers auf der anderen Seite daraufhin zu bewerten, ob sich die Durchsetzung der auf das SEP gestützten Unterlassungs- und Rückrufanträge als ungerechtfertigter Markt-

missbrauch und Aufbau eines insoweit zu unterbindenden Drucks in der Verhandlungssituation zu bewerten ist oder als gerechtfertigte Reaktion auf eine vom (angeblichen) Verletzer verfolgte Verzögerungstaktik. Hingegen zielt die Entscheidung des Gerichtshofs nach der Überzeugung der Kammer nicht darauf ab, die Verletzungsgerichte mit der Bestimmung der FRAND-Bedingungen zu belasten, wenn im Verfahren der Unterlassungs- und Rückrufanspruch durchgesetzt werden soll und es nicht gerade um die Zahlung einer FRAND-Lizenzgebühr im Betragsverfahren geht.

Zu diesem Zweck hält es der Gerichtshof für erforderlich, dass der Patentinhaber in einem ersten Schritt vor der Erhebung einer auf Rückruf und Unterlassung gerichteten Klage, die für den angeblichen Verletzer einen erheblichen Verhandlungsdruck aufbaut, einen angeblichen Verletzer auf die ihm vorgeworfene Patentverletzung hinweist und dabei das SEP bezeichnet sowie angibt, auf welche Weise es verletzt sein soll. Jedenfalls wird der Patentinhaber das mit der Klage geltend gemachte und von ihm standardessentiell deklarierte Patent mit seiner Patentnummer bezeichnen und angeben müssen, dass dieses Patent bei der betreffenden Standardisierungsorganisation als standardessentiell deklariert wurde. Soweit der Patentinhaber zudem angeben soll, auf welche Weise das Patent verletzt sein soll, muss der Hinweis dem Verletzer deutlich machen, für welchen Standard das Patent essentiell ist und aufgrund welcher Umstände der Patentinhaber davon ausgeht, dass der angebliche Patentverletzter von der Lehre des Patents Gebrauch macht. Jedenfalls ist dafür erforderlich, dass der Patentinhaber benennt, welche technische Funktionalität der angegriffenen Ausführungsform vom Standard Gebrauch macht. Der angebliche Verletzer wird regelmäßig nämlich im Bilde darüber sein, dass sein Produkt einem Standard gemäß ausgebildet ist. Daher dürfte ein bloßer Hinweis, der angebliche Verletzer stelle nach dem Standard arbeitende Produkte her oder vertreibe diese und verletze deshalb das Patent, nicht ausreichend sein. Vielmehr muss der angebliche Verletzer durch den Hinweis in die Situation versetzt werden, die Schutzrechtslage selbständig prüfen (lassen) zu können. Aufgrund der Vielzahl der technischen Funktionalitäten, die regelmäßig in einem Standard enthalten sind und die gerade die vom Gerichtshof angesprochene Unübersichtlichkeit bei der Beurteilung der Schutzrechtslage begründet, wird es erforderlich sein, dass der SEP-Inhaber jedenfalls die Kategorie der technischen Funktionalität des Standards in einer solchen Weise benennt, dass der vermeintliche Verletzer nun wieder der grundsätzlich ihm obliegenden Pflicht, die Schutzrechtslage zur prüfen, gerecht werden kann. Wie detailliert dieser Hinweis zu erfolgen hat, kann nur nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls entschieden werden. Hierbei wird insbesondere einzustellen sein, welche Technologiekenntnis-

se beim Patentverletzer vorhanden sind bzw. inwieweit er sich solche Kenntnisse in zumutbarer Weise durch professionellen Rat zu verschaffen hat. Aus Sicht der Kammer sind zur Darlegung des Verletzungssachverhalts in einer den Anforderungen des Gerichtshofs entsprechenden Weise grundsätzlich jedenfalls – ohne hierauf beschränkt zu sein – die auch im Rahmen von Lizenzvertragsverhandlungen nach den geschäftlichen Gepflogenheiten sonst üblichen Claim-Charts ausreichend, die den geltend gemachten oder einen ihm verwandten Anspruch des Klagepatents, der gleichfalls die entscheidenden Merkmale aufweist, gegliedert nach Anspruchsmerkmalen den entsprechenden Stellen im Standard gegenüberstellen, ohne dass hierbei die Anforderungen der Schlüssigkeitsprüfung einer Verletzungsklage erfüllt werden müssen. Insoweit ist in der Regel ausreichend, dass der angebliche Verletzer den vom SEP-Inhaber erhobenen Vorwurf jedenfalls bei Hinzuziehung externen oder internen technischen Sachverstandes nachvollziehen kann.

Entsprechendes gilt für die weitere Obliegenheit des SEP-Inhabers, der zudem vor Klageerhebung dem angeblichen Patentverletzer – sofern dieser im Grundsatz seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, überhaupt Lizenz nehmen zu wollen – ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten hat und insbesondere die Lizenzgebühr und die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben hat. Vor dem Hintergrund des zuvor geschilderten Verständnisses, das die Kammer zu der Entscheidung des Gerichtshofs entwickelt hat, ist hierfür erforderlich, dass es sich um ein annahmefähiges Vertragsangebot handelt, das die vertragswesentlichen Bedingungen enthält. Soweit der Gerichtshof ausführt, dass der Patentinhaber ein konkretes schriftliches Lizenz-Angebot zu FRAND-Bedingungen unterbreiten hat, bedeutet dies nicht, dass das Verletzungsgericht für den Fall, dass der (angebliche) Patentverletzer – wie regelmäßig – in Abrede stellt, dass dieses Angebot FRAND-Kriterien entspricht, gehalten ist, nunmehr nach objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden, ob das Angebot des SEP-Inhabers tatsächlich FRAND ist oder nicht. Denn hierdurch würde der Verletzungsprozess gerade wieder mit der Bestimmung belastet, welche Lizenzhöhe exakt und sonstigen Vertragsbedingungen ganz genau diesen Kriterien entsprechen, was aus Sicht der Kammer nicht das Anliegen des Gerichtshofs war. Kartellrechtswidrig und ersichtlich nicht FRAND ist ein Angebot erst dann, wenn es sich unter Berücksichtigung der konkreten Verhandlungssituation und insbesondere der Marktgegebenheit als Ausdruck von Ausbeutungsmissbrauch darstellt. Dies bedeutet freilich nicht, dass der Patentinhaber sich mit der bloßen Behauptung begnügen dürfte, seine Forderung sei fair, vernünftig und nicht diskriminierend.

Der Patentinhaber hat dabei die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr anzugeben. Nach Auffassung der Kammer wird der SEP-Inhaber den angeblichen Verletzer in die Lage versetzen müssen, anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum der SEP-Inhaber zu der Überzeugung gelangt, dass das von ihm unterbreitete Angebot FRAND-Kriterien entspricht. Hierfür ist nicht ausreichend, dass der SEP-Inhaber bei einem Stücklizenzvertrag schlicht den pro Einheit zu zahlenden Betrag angibt, ohne zu erläutern, weshalb dieser Betrag nach seiner Ansicht FRAND-Bedingungen entspricht. Insoweit wird er den Betrag gegenüber dem vermeintlichen Verletzer in geeigneter Weise transparent zu machen haben, etwa durch Vortrag zu einem in der Vertragspraxis gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm oder unter Heranziehung anderer Bezugsgrößen, aus dem die geforderte Lizenzgebühr abgeleitet wird, wie etwa aus einer Poollizenzgebühr, die in der Praxis für einen Patentpool von Dritten gezahlt wird, der auch für den fraglichen Standard relevante Patente umfasst.

Der Verletzer muss auf dieses Angebot reagieren, selbst wenn es seiner Auffassung – wie regelmäßig – nicht den FRAND-Kriterien entspricht (ebenso im Ergebnis LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 - 2 O 106/14 Seite 51 bei (bb) und LG Düsseldorf, Urteil vom 3. November 2015 - 4a O 144/14). Eine Ausnahme hiervon ist nach der Auffassung der Kammer allein in solchen Fällen zu machen, in denen sich das Angebot des SEP-Inhabers bereits bei summarischer Prüfung evident als nicht FRAND und mithin als Missbrauch einer beherrschenden Stellung des SEP-Inhabers darstellt. Dieses Gegenangebot ist alsbald zu unterbreiten, da der Gerichtshof dem angeblichen Patentverletzer keine Verzögerungstaktik zugestehen will. Mithin muss vom angeblichen Verletzter auf das konkrete schriftliche Angebot des SEP-Inhabers so schnell reagiert werden, wie dies nach den Umständen des Einzelfalls bei Anwendung der in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und des Grundsatzes von Treu und Glauben von ihm erwartet werden kann.

Schlägt der SEP-Inhaber dieses Angebot aus und hat der angebliche Verletzer das SEP bereits benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, verlangt der Gerichtshof, dass er ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des Gegenangebots eine angemessene Sicherheit etwa durch Beibringung einer Bankgarantie oder durch Hinterlegung leistet. Die Berechnung der Sicherheit muss unter anderem die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen können muss. Diese Sicherheit muss zudem den in dem betreffenden Bereich anerkannten Gepflogenheiten entsprechen.

2. Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist die Klägerin vorliegend aus kartellrechtlichen Gründen gehindert, die mit der Klage verfolgten Ansprüche durchzusetzen, so dass letztlich offen bleiben kann, ob die Klagepatente der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung vermitteln.

a) Ob diese Maßstäbe der Kammer vor dem Hintergrund des Beschlusses des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 31. Mai 2016, Az.: 6 U 55/15, der meint, dass eine Evidenzkontrolle des Angebots des SEP-Inhabers einerseits nicht ausreichend sei, andererseits aber ausführt, dem SEP-Inhaber sei bei der Beurteilung, was FRAND sei, ein Entscheidungsspielraum zuzugestehen, und der lediglich eine summarische Prüfung im Rahmen eines Antrags auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem erstinstanzlichen Urteil betrifft, einer Überprüfung unterzogen werden müssen, kann vorliegend offen bleiben. Denn im konkreten Fall hat die Beklagte ihre Lizenzbereitschaft nicht rechtzeitig zum Ausdruck gebracht.

b) Die Klägerin hat ihre Hinweispflicht nach den Maßgaben der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs erfüllt. Bereits mit Schreiben vom 28.07.2015 (Anlage 4 g) hat die Klägerin der [ ] die betroffenen Patente und Mobilstationen bezeichnet. Sie hat ferner eine Liste vorgelegt, für die für jedes der Patente Abschnitte aus den Standards genannt werden, aus denen sich die Patentverletzung ihrer Ansicht nach ergibt. So wird etwa in der Liste der UMTS-Patente (dort Ziffern 25 und 26) für die hiesigen Klagepatente I und II auf das Standarddokument TS 25.214, Version 4.6.0 (Anlage KA 3c), dort Abschnitte 4.3.2.3 und 5.1.2 (Klagepatent I) bzw. Abschnitt 5.1.2 (Klagepatent II) verwiesen.

Der in Bezug genommene Abschnitt 5.1.2 beschreibt ausweislich seiner Überschrift den DPCCH und den DPDCH, mithin den *dedicated physical channel* Steuer- und Datenkanal. Aus ihm lässt sich der Verletzungsvorwurf mit Blick auf das Klagepatent I nachvollziehen. Die Verwirklichung des Merkmals d folgt aus dem Unterabschnitt 5.1.2.1 „*General*", dort 1. Absatz (Anlage K A3c, S. 12), wobei die Steuerung über *einen inner loop* in Unterabschnitt 5.1.2.2.1, S. 12 (Anlage K A3c) näher beschrieben ist, der mit „*General*" überschrieben ist und zum Unterabschnitt 5.1.2.2 „*Ordinary Transmit Power Control*" gehört. Merkmal e und eine Definition der Leistungskontrollpräambel findet sich im Unterabschnitt 5.1.2.4, 1. Absatz, S. 17 (Anlage K A3c). Soweit man auch Regelkreismittel für den Downlink-Steuerkanal und eine Verzögerung des Datenkanals auch gegenüber diesem Kanal fordern wollte, finden sich die Passagen ebenfalls in Unterab-

schnitt 5.1.2.4 „*Transmit Power Control in the uplink DPCCH power control preambel*", 1. Absatz, S. 17 (Anlage K A3c), wonach der Downlink-Steuerkanal ebenfalls während der Uplink-Steuerkanal-Leistungskontrollpräambel übertragen wird. Aus Unterabschnitt 5.1.2.4, 3. Absatz lässt sich auch die Einstellung der Sendeleistung des Uplink-Steuerkanals während der Leistungskontrollpräambel entnehmen. Eine nähere Beschreibung findet sich auch in Abschnitt 4.3.2.3, dort unter lit. d im letzten Drittel (Anlage K A3c, S.10), der ebenfalls in Anlage 4g beim Klagepatent I erwähnt ist. Dass für die Merkmale a bis c keine Standardstellen angeführt sind, ist unschädlich, da diese Merkmale keine Spezifika betreffen, sondern schlicht den Umstand, dass eine Funkstation, ein Datenkanal und zwei Steuerkanäle vorhanden sind. Hierbei handelt es sich um Umstände, die nicht ernsthaft erläuterungsbedürftig sind. Vor diesem Hintergrund konnte die [ ] auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich um eine relative junge Gesellschaft handelt, die die Mobiltelefone auch nicht selbst herstellt, ggf. unter zumutbarer Inanspruchnahme von Hilfe aus ihrem Mutterkonzern oder von dritter Seite den Verletzungsvorwurf ausreichend nachvollziehen. Unschädlich ist insoweit, dass nicht auch die einzelnen Unterabschnitte des Abschnitts 5.1.2 aufgelistet sind, zumal sie sich anhand der Überschriften mit zumutbaren Aufwand finden lassen.

Ebenso lässt sich anhand von Abschnitt 5.1.2 auch der Verletzungsvorwurf mit Blick auf das Klagepatent II ausreichend nachvollziehen. Die entscheidenden Merkmale sind wiederum die Merkmale d bis f, da die Merkmale a bis c, die im Wesentlichen denen des Klagepatents I entsprechen, trivial sind. Die *TPC-commands* der Basisstationen sind in Unterabschnitt 5.1.2.2.1, dort insbesondere im ersten und zweiten Absatz (Anlage K A3c) beschrieben. In dem Abschnitt 5.1.2 wird auch der zur Begründung des Verletzungsvorwurfs herangezogene *compressed mode* in Unterabschnitt 5.1.2.3 „*Transmit power control in compressed mode*" beschrieben, der hinsichtlich der Leistungskontrollprozedur auf Unterabschnitt 5.1.2.2 zurückverweist.

Dabei war zu berücksichtigen, dass es grundsätzlich Sache des Patentbenutzers ist, sich über die Schutzrechtslage in seinem Geschäftsfeld zu informieren. Gerade in Anbetracht der großen Zahl der SEP, die eine Übersicht erschweren und aufgrund der nicht sicher ist, dass der Patentbenutzer zwangsläufig weiß, dass er die Lehre eines rechtsbeständigen und standardessentiellen Patents benutzt (EuGH, a.a.O., Rn. 62), hat der Gerichts-

hof die Hinweispflicht aufgestellt, die den Patentbenutzer in die Lage verletzen soll, die Patentbenutzung zu erkennen. Die Verweise auf die wesentlichen Standardstellen in Anlage K 4g genügen hierfür vollauf. Auf ihrer Grundlage kann der Patentbenutzer prüfen, ob der Vorwurf der Patentverletzung vertretbar ist oder nicht, und dementsprechend entscheiden, ob er in Lizenzverhandlungen eintreten möchte.

Soweit in Lizenzverhandlungen die Überlassung von Claim-Charts üblich ist, führt diese Gepflogenheit jedenfalls nicht dazu, dass solche Claim - Charts bereits zwingend im Rahmen des Verletzungshinweises zu überlassen wären, bevor der Patentbenutzer überhaupt seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zur FRAND-Bedingungen abzuschließen.

c) Die [ ] hätte demnach entsprechend den Grundsätzen der Entscheidung des Europäischen Gerichtshof auf den Verletzungshinweis reagieren müssen, indem sie ihre Bereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrags nach FRAND-Bedingungen zum Ausdruck bringt. Diese Reaktion muss dabei innerhalb einer angemessenen Zeitspanne erfolgen, da nach der Entscheidung des Gerichtshof Verzögerungstaktiken des Patentbenutzers ebenso wie ein Überfall durch den Patentinhaber mit einer Unterlassungsklage zu vermeiden sind. Wie lange die Zeitspanne dauert, innerhalb derer der Patentinhaber nach Treu und Glauben mit einer Reaktion rechnen darf, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere der Komplexität des erhobenen Verletzungsvorwurfs und dem Umfang der gelieferten Informationen. Dabei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass sich der Patentbenutzer dadurch, dass er seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck bringt, mit Blick auf den Verletzungsvorwurf und den Rechtsbestand in keiner Weise binden muss. Es ist ihm nämlich trotz erklärter Bereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrags nach FRAND-Bedingungen unbenommen und stellt diese nicht in Frage, wenn er während den Verhandlungen über die Erteilung von Lizenzen die Rechtsbeständigkeit der nämlichen Patente und/oder deren essentiellen Charakter für den einschlägigen Standard, und/oder ihre tatsächliche Benutzung anficht oder sich die Möglichkeit vorbehält, dies später zu tun (EuGH, a.a.O., Rn. 69). Hieraus folgt, dass sich der Patentbenutzer damit, seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck zu bringen, nicht Zeit lassen darf, bis er vollends von der Benutzung und dem Rechtsbestand des fraglichen Patents überzeugt ist. Ein solcher Bedeutungsinhalt kommt der Lizenzbereitschaftserklärung im Regime des Gerichtshofs gerade nicht zu.

Vielmehr muss der vermeintliche Patentbenutzer nach dem Hinweis des Patentinhabers bereits in einem frühen Stadium Farbe bekennen und zum Ausdruck bringen, ob er grundsätzlich bereit ist, Lizenz zu nehmen, so dass es für den Patentinhaber Sinn macht, ihm ein Angebot zu unterbreiten und die Art und Weise der Berechnung des Lizenzsatzes zu erläutern, um in konkrete Verhandlungen einzutreten, oder er dies rundweg ablehnt. Um eine so verstandene Lizenzbereitschaft zum Ausdruck zu bringen, bedarf es keiner Zeiträume, wie sie eventuell für eine eingehende Prüfung des Verletzungsvorwurfs und des Rechtsbestands im Einzelfall erforderlich sein mögen. Es reicht vielmehr ein Zeitraum, der es erlaubt, sich einen ersten Überblick über die Qualität des Verletzungsvorwurfs zu machen, insbesondere um zu beurteilen, ob der Vorwurf von vornherein abwegig ist oder ob er eine Berechtigung haben könnte, weil er nicht unvertretbar erscheint, zumal der Patentbenutzer sich nach dem Urteil des Gerichtshofs vorbehalten kann, die Patentverletzung und den Rechtsbestand einer gerichtlichen Prüfung zu unterziehen, was jedenfalls mit Blick auf den Verletzungstatbestand nur dann einen Sinn macht, wenn der Patentbenutzer von einer Patentverletzung nicht überzeugt ist. Ist ein Portfolio Gegenstand des Verletzungsvorwurfs und strebt der Patentbenutzer im Einklang mit den üblichen geschäftlichen Gepflogenheiten eine Lizenzvergabe am gesamten Portfolio an, ist es erst Recht nicht erforderlich, einen Zeitraum anzusetzen, der es ermöglichen würde, jedes einzelne Portfolio-Patent mit Blick auf seine Benutzung und seinen Rechtsbestand im Detail zu prüfen. Auch insoweit genügt ein Zeitraum, der dafür ausreicht, um sich einen Überblick über das Portfolio zu verschaffen, etwa indem ihrer Bezeichnung nach besonders relevante Patente vorrangig in den Blick genommen werden. Bei Zugrundelegen dieser Maßstäbe war die Lizenzbereitschaftserklärung der [ ] zu dem Zeitpunkt, als sie die Klägerin erreichte, verspätet.

aa) Die [ ] hatte ihre Lizenzbereitschaft nicht bereits im Rahmen der ersten Kontakte zwischen Parteien bis zum Schreiben vom 28.07.2015 (Anlage K 4g) zum Ausdruck gebracht. Es kann daher offen bleiben, ob eine vor Erhalt eines den Anforderungen in Sachen [ ]./. [ ] genügenden Hinweises, hier in Gestalt des Schreibens vom 28.07.2015, zum Ausdruck gebrachte Lizenzbereitschaft fortbesteht oder nach Erhalt des Hinweises nochmals wiederholt werden müsste.

Die [ ] hat auf die Terminsvorschläge der Klägerin entweder mit Absagen oder überhaupt nicht reagiert. Hierin kann kein Ausdruck einer Li-

zenzbereitschaft gesehen werden, da es auch Teil einer Verzögerungstaktik sein kann, Terminsvorschläge schlicht abzusagen oder hierauf nicht zu reagieren. Eine Lizenzbereitschaft kommt auch nicht dadurch zum Ausdruck, dass der E-Mail-Wechsel unter dem Betreff „*patent license discussion with* [ ]" stattfand. Diesen Betreff hatte nämlich die Klägerin in der Ausgangs-E-Mail vom 19.11.2014 gewählt, mit der sie an eine ausstehende Reaktion auf ihr erstes Schreiben vom 13.10.2014 (Anlage K 4a) und den dortigen Vorschlag für ein Treffen vor Ende November 2014 erinnerte. Der Betreff wird bei einer Antwort automatisch übernommen. Aus dem Umstand, dass die [ ] die Antwortfunktion genutzt und den Standard-Antwort-Betreff übernommen hat, ohne ihn abzuändern, kann nicht abgeleitet werden, dass sie hierdurch ihre Lizenzbereitschaft zum Ausdruck gebracht hätte.

bb) Soweit die [ ] nach Erhalt des Schreibens vom 28.07.2015 (Anlage 4 g) mit dem Lizenzangebot und den technischen Hinweisen zum Verletzungsvorwurf mit Schreiben mit Datum vom 16.10.2015 (Anlage AR 8) reagiert und erklärt hat, relevante IP-Rechte Dritter vollumfänglich zu respektieren und stets bereit zu sein, nach Treu und Glauben Bedingungen einer Lizenz für werthaltige Patente zu verhandeln, war diese Reaktion verspätet. Unstreitig wurde das Schreiben erst am 20.10.2015 auf den Postweg zur Klägerin gegeben. Demnach kann die Klägerin das Schreiben frühestens am 21.10.2015 erhalten haben. Zwischen dem Schreiben und dem Verletzungshinweis vom 28.07.2015 lagen rund zweieinhalb Monate. Selbst unter Berücksichtigung des Umstands, dass der August Ferienmonat in Frankreich ist und dass die [ ] – zu Argumentationszwecken unterstellt – über keine eigene technische Erfahrung verfügt, wäre zu erwarten gewesen, dass sie ihre Bereitschaft, einen Lizenzvertrag abzuschließen, deutlich vor dem 16.10.2015 zum Ausdruck bringt, da bis dahin ausreichend Zeit bestand, um den Sachverhalt in dem oben dargelegten Umfang zu prüfen.

Auch der Umstand, dass die Klägerin der [ ] unter dem 25.09.2015 ergänzend Claim-Charts überlassen hat, entbindet sie nicht davon, eine Reaktion zu zeigen. Die Überlassung zusätzlicher Informationen, die über das hinausgehen, was für einen Verletzungshinweis im Sinne des [ ]./. [ ] -Urteils des Europäischen Gerichtshofs erforderlich ist, berührt nämlich den Umstand nicht, dass der Patentbenutzer bereits aufgrund

des Hinweises in der Lage war, sich ein Bild zu machen, das ausreicht, um eine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck zu bringen oder zu verneinen. Durch die Überlassung solcher zusätzlicher Informationen kann der Patentinhaber nicht schlechter stehen, als wenn er sie nicht überlassen hätte. Ob im Einzelfall etwas anderes gilt, wenn sich auf der Grundlage der zusätzlichen Informationen ein völlig vom bisherigen Verletzungsvorwurf abweichendes Bild ergibt, so dass der Patentinhaber nach Treu und Glauben davon ausgehen muss, dass der Patentbenutzer von neuem in die Prüfung einsteigen muss, bedarf vorliegend keiner Entscheidung, da die Beklagte einen solchen Sachverhalt nicht behauptet und er auch sonst nicht ersichtlich ist. Im Übrigen hätte die [ ] der Klägerin auch mitteilen können, dass sie noch über mehr Zeit für die Prüfung der Unterlagen benötigt. Da sie jedoch weder auf das Schreiben vom 28.07.2015 noch auf die E-Mail vom 25.09.2015 eine Reaktion gezeigt hat, musste sich der Klägerin der Eindruck aufdrängen, dass die [ ] kein Interesse an Lizenzverhandlungen hat. Ein Hinweis von Seiten [ ] vor dem Schreiben vom 16.10.2015, auch nur einen Gesprächsfaden aufnehmen zu wollen, ist weder vorgetragen noch ersichtlich. Angesichts dieser Umstände kann der Klägerin nicht vorgeworfen werden, sie würde durch die Erhebung der Klage eine marktbeherrschende Stellung missbrauchen und kartellrechtswidrigen Druck aufbauen.

Vor diesem Hintergrund kommt es nicht darauf an, ob das Schreiben aus Anlage AR 8, das unstreitig erst am 20.10.2015 auf den Postweg zur Klägerin gegeben wurde, erst unter dem Eindruck des Erhalts einer französischen Klageschrift der Klägerin zu anderen Patenten am 19.10.2015 entstanden und zurückdatiert sein könnte, wie die Klägerin im Termin in den Raum gestellt hat.

cc) Ob auch eine verspätete Lizenzbereitschaftserklärung die Einreichung einer Unterlassungsklage hindert, bedarf vorliegend keiner allgemeinen Entscheidung. Jedenfalls dann, wenn der Patentinhaber im Zeitpunkt des Zugangs der verspäteten Lizenzbereitschaftserklärung bereits berechtigterweise Klage eingereicht hat, weil er die Anforderungen aus der Entscheidung [ ]./. [ ], die für die Phase bis zur Lizenzbereitschaftserklärung des Patentbenutzers gelten, erfüllt hat, ist er nicht gehalten, die eingereichte Klage anzuhalten. Ein solches Erfordernis lässt sich dem Urteil des Gerichtshofs in Sachen [ ]./. [ ] nicht entnehmen. Die

den Patentbenutzer treffenden Obliegenheiten würden entwertet, wenn er diese nach Klageeinreichung beliebig nachholen und damit der eingereichten Klage die Grundlage entziehen könnte. In diesem Fall würde es nämlich für den Patentbenutzer ohne signifikante Folgen bleiben, wenn er sich vor Klageeinreichung nicht auf Lizenzverhandlungen einlässt, und jeder Anreiz für außergerichtliche Verhandlungen ginge verloren. Zwar mag der Patentbenutzer die Kosten des Rechtsstreit tragen, wenn der Patentverletzer den Rechtsstreit daraufhin für erledigt erklärt. Hierbei handelt es sich indes um keinen so schwerwiegenden Nachteil, als dass er für den Patentbenutzer einen hinreichenden Anreiz begründen könnte, es nicht auf eine Klage ankommen zu lassen, sondern Lizenzverhandlungen aufzunehmen. Zum einen fallen diese Kosten nämlich nicht ins Gewicht, zumal dann nicht, wenn man sie als Preis dafür auffasst, auf die Chance, dass der Patentinhaber doch von einer gerichtlichen Durchsetzung absieht, zu spekulieren. Zum anderen ist es auch nicht gesichert, dass in jedem Mitgliedstaat der EU eine entsprechende Kostenregelung existiert. Darüber hinaus ist auch kein Grund ersichtlich, die Klageeinreichung durch den Patentinhaber als missbräuchlich zu werten, wenn der Patentbenutzer seine Lizenzbereitschaft nicht wie geschuldet zum Ausdruck gebracht hat und der Patentinhaber daher den Eindruck gewinnen musste, der Patentbenutzer sei nicht lizenzwillig. Zeigt sich der Patentbenutzer nicht rechtzeitig lizenzwillig und kommt es daher zu Verzögerungen, gibt es keinen Grund, den Patentinhaber weiter von der Durchsetzung seines zeitlich ohnehin nur beschränkten Ausschließlichkeitsrechts auszuschließen. Im Einklang hiermit steht, dass der Europäische Gerichtshof (a.a.O., Rn. 65) betont, dass Verzögerungstaktiken auf Seiten des Patentbenutzers zu vermeiden seien. Schließlich ergibt sich auch daraus, dass sowohl der Hinweis des Patentinhabers auf die Patentverletzung als auch das konkrete Lizenzvertragsangebot und die Erläuterung der Art und Weise der Lizenzberechnung vor Klageerhebung erfolgen müssen, dass auch der Patentbenutzter seine Lizenzbereitschaft zwingend vor Klageerhebung zum Ausdruck bringen muss, da hierdurch überhaupt erst die vor Klageerhebung durch den Patentinhaber zu erfüllende Obliegenheit ausgelöst wird, ein konkretes Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung zu erläutern. Eine Nachholung der Lizenzbereitschaftserklärung ist daher nicht möglich. Die Kammer

sieht sich in dieser Auffassung dadurch bestärkt, dass der Gerichtshof insoweit durch Berichtigungsbeschluss klargestellt hat, dass sich die Worte „vor Klageerhebung" sowohl auf die Erläuterung zur Patentverletzung als auch auf Vorlage des Lizenzangebots und die Erläuterung der geforderten Lizenzgebühr beziehen, und damit das Erfordernis vor Klageerhebung nochmals betont hat, so dass auch der Zwischenschritt, nämlich dass der Patentbenutzer seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck bringt, vor Klageerhebung zu erfolgen hat.

Dabei versteht die Kammer den Begriff der Klageerhebung im Sinne der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Sinne von Klageeinreichung und nicht im Sinne der Klageerhebung nach ZPO, die erst mit Zustellung erfolgt. Es ist nämlich nichts dafür ersichtlich, dass der Gerichtshof zwischen der Einreichung der Klage und einer gerichtlichen Zustellung differenzieren wollte und erst die Zustellung kartellrechtlich bedenklich wäre. Da andere Mitgliedstaaten die deutsche Unterscheidung zwischen Einreichung und Zustellung der Klage nicht kennen, kann überdies nicht davon ausgegangen werden, dass der Gerichtshof den Begriff der Klageerhebung im Sinne der deutschen ZPO verwendet hätte. Auf die Besonderheiten der jeweiligen nationalen Prozessrechte kommt es auch nicht an, da das kartellrechtlich relevante Verhalten die gerichtliche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ist, unabhängig davon, durch wen und wann die Klage u.U. nach den nationalen Verfahrensordnungen der einzelnen Mitgliedsstaaten zugestellt wird. Vor diesem Hintergrund ist es daher ohne Belang, dass die vorliegende Klage der Beklagten erst zugestellt wurde, nachdem die Klägerin das Schreiben vom 16.10.2015 erhalten hatte.

dd) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist ihr das Verhalten der [ ] auch zuzurechnen. Es entspricht den üblichen Gepflogenheiten, dass in Konstellationen wie der vorliegenden, in der Portfolio-Patente in mehreren Schutzstaaten gelten und der Patentbenutzer eine Unternehmensgruppe ist, der in mehreren dieser Staaten ebenfalls patentbenutzende Produkte vertreibt, der Patentinhaber nicht an jede einzelne nationale Vertriebsgesellschaft der Unternehmensgruppe herantritt und für deren Vertriebsgebiet individuelle Lizenzverträge verhandelt, sondern dass die Lizenzverhandlungen mit der führenden Gesellschaft über eine weltweite Portfolio-Lizenz geführt werden, die dann auch den einzelnen gruppenangehörigen Gesellschaften zugutekommt. Soweit

die Beklagte vorliegend geltend macht, sie habe bis zum 29.08.2016 nicht dem Konzernverbund der [ ] bzw. der [ ] angehört, da sie bis dahin einen Minderheitsgesellschafter mit 49 % Anteilen gehabt habe und Lizenzverträge ausweislich ihres Gesellschaftsvertrags zu den Beschlusspunkten gehörten, für die eine einstimmige Beschlussfassung durch die Gesellschafter vorgesehen sei, rechtfertigt dies keine andere Bewertung. Die Beklagte behauptet nämlich nicht, dass zwischen ihren Gesellschaftern oder zwischen ihr und der [ ] ein Dissens über die Frage des Abschlusses eines Lizenzvertrags bestanden habe, so dass sich in der Unternehmensgruppe kein einheitlicher Wille hätte bilden können.

Unerheblich ist auch, dass die Klägerin die [ ] und nicht die Mutter [ ] angesprochen hat, denn ausweislich der von der Klägerin dargelegten Umstände handelt es sich bei der [ ] um diejenige Gesellschaft innerhalb der [ ] -Gruppe, die als Ansprechpartner in Lizenzsachen fungiert. Dem ist die Beklagte nicht hinreichend entgegengetreten, sondern hat lediglich vorgebracht, dass sie selbst nicht konzernverbunden sei.

ee) Ohne Bedeutung für die Frage, ob die Beklagte bzw. [ ] ihre Lizenzbereitschaft rechtzeitig zum Ausdruck gebracht hat, ist der Umstand, dass die Beklagte bzw. [ ] nach Klageerhebung eine Lizenzangebot vorgelegt, über die angeblichen Umsätze Auskunft erteilt und einen namhaften Betrag hinterlegt haben. Wie die Kammer bereits in anderem Zusammenhang entschieden hat, kann zwar das Verhalten der Beklagten nach Klageerhebung u.U. ein Indiz für ihre grundsätzliche vorgerichtliche Bereitschaft, in Lizenzvertragsverhandlungen mit der Klägerin einzutreten, gewertet werden. Dies setzt allerdings voraus, dass bereits vor Klageerhebung ein Verhalten stattgefunden hat, das eine solche Lizenzbereitschaft grundsätzlich zum Ausdruck bringt. Nur in einem solchen Fall kann die Bewertung dieses Verhaltens als Lizenzbereitschaft weiter durch das Verhalten nach Klageerhebung bestätigt werden. Ein Verhalten nach Klageerhebung kann indes das Erfordernis, dass die Lizenzbereitschaft fristgemäß zum Ausdruck gebracht worden sein muss, nicht erfüllen.

d) Da die [ ] ihre Lizenzbereitschaft nicht rechtzeitig zum Ausdruck gebracht hat und die Klägerin daher berechtigterweise Klage erheben und ihre Klage auch weiter betreiben durfte, kommt es nicht darauf an, ob das Lizenzangebot der Klägerin FRAND-Bedingungen genügt und sie die Art und Weise der

Berechnung der Lizenzgebühr vor Klageerhebung ausreichend erläutert hat, denn hierzu war sie nicht verpflichtet, da diese Obliegenheiten sie erst dann getroffen hätten, wenn die [ ] ihre Lizenzbereitschaft rechtzeitig zum Ausdruck gebracht hätte. Ist die Klage zulässigerweise erhoben, ist der Patentinhaber auch nicht verpflichtet, die ihn für die Phase vor Klageerhebung treffenden Obliegenheiten nachzuholen, wenn der Patentbenutzer nach Klageerhebung nunmehr die ihm obliegenden Verhaltensweisen nachträglich erfüllt. Denn auch insoweit gilt, dass ein Verstoß des Patentbenutzers gegen die ihn treffenden Verhaltensregeln andernfalls sanktionslos bliebe und daher kein Anreiz zu ihrer vorprozessualen Einhaltung bestünde, wenn der Patentbenutzer sie noch während des Gerichtsverfahrens nachholen und damit den Patentinhaber dazu zwingen könnte, einen Schritt zurück in die Phase der nach dem Konzept des Europäischen Gerichtshofs vor Klageerhebung angesiedelten Verhandlungen zu gehen, und ihn damit für geraume Zeit der Durchsetzung seiner Ausschließlichkeitsrechte berauben könnte.

e) Soweit die Klage auf Erteilung von Auskünften und Rechnungslegung sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichtet ist, stehen der Geltendmachung dieser Ansprüche kartellrechtliche Gesichtspunkte von vornherein nicht entgegen (vgl. [ ] /[ ] (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 72 ff. = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817).

VI. Der Rechtsstreit war nicht bis zur Entscheidung über die gegen die Klagepatente I und II anhängigen Nichtigkeitsklage auszusetzen. Die Entscheidung über die Nichtigkeitsklage ist zwar vorgreiflich im Sinne des § 148 ZPO. Die Kammer hat aber das ihr durch diese Vorschrift eingeräumte Ermessen dahingehend ausgeübt, dass von einer Aussetzung des Verletzungsprozesses abgesehen wird.

1. Die Kammer hat sich dabei von folgenden grundsätzlichen Überlegungen leiten lassen:

Um Missbräuche zu verhindern, ist ein Verletzungsprozess nur dann auszusetzen, wenn der voraussichtliche Erfolg des Einspruchs bzw. der Nichtigkeitsklage von der Beklagtenseite glaubhaft gemacht ist. Die bloße Möglichkeit der Vernichtung bzw. des Widerrufs des Klagepatents genügt für eine Aussetzung dagegen grundsätzlich nicht. Allgemein ist große Zurückhaltung mit der Anordnung der Aussetzung geboten, damit nicht im Wege der Aussetzung letztlich eine Suspendierung des dem Patentinhaber durch die Patenterteilung auch für die Gerichte bindend verliehenen Verbotsrechts für eine erhebliche Zeitspanne erreicht wird. Es ist daher grundsätzlich eine hinreichende, mithin überwiegende Wahrscheinlichkeit der fehlenden

Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu verlangen (vgl. BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 – Kurznachrichten; *Grabinski/Zülch* in Benkard, PatG, 11. Aufl. 2015, § 139 Rn. 107).

2. Bei Anlegung dieser Maßstäbe ist die Kammer zu der Entscheidung gelangt, im vorliegenden Fall nicht auszusetzen. Von einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dass das Klagepatent I im Nichtigkeitsverfahren vernichtet werden wird, ist die Kammer nicht überzeugt.

   a) Soweit die Beklagte ihren Neuheitseinwand auf die Entgegenhaltung [ ] A2 (Anlage D 1 des Anlagenkonvoluts AR 1, im Folgenden I D 1) stützt, hat die Kammer jedenfalls durchgreifende Zweifel, dass die Merkmale e und f offenbart sind. In D I 1 wird zunächst mit einer geringeren Datenrate bzw. *idle rate* übertragen, bevor zu einer höheren übergangen wird, wobei vor dem Übergang die erforderliche Leistung für diese high-rate-Übertragung ermittelt wurde. Die Beklagte hat schriftsätzlich nicht hinreichend deutlich aufgezeigt, dass gerade zunächst Steuerinformationen gesendet und deren Leistung angepasst würden, bevor sonstige Daten gesendet werden. So lässt etwa die Beschreibung in Seite 6 Z. 34 bis Seite 7 Z. 5 offen, welcher Art die Daten sind, die während der Übertragung mit der geringeren Datenrate gesendet werden. Soweit sich die Beklagte pauschal auf Seite 17 Zeilen 19 bis Seite 20, Zeile 11 bezieht, kann die Kammer diesem Verweis eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung nicht mit der erforderlichen Gewissheit entnehmen.

   b) Auch den schriftsätzlichen Ausführungen der Beklagten zur Entgegenhaltung GSM Standard (Anlagen D 2a, D 2b und D 2c des Anlagenkonvoluts AR 1, im Folgenden I D 2) kann die Kammer jedenfalls nicht mit der notwendigen Sicherheit entnehmen, dass die Entgegenhaltung, selbst wenn man sie als einheitliche Offenbarung und Stand der Technik für die Neuheitsprüfung ansehen wollte, was die Klägerin bestreitet, die Merkmale e und f offenbart. Zur Begründung bezieht sich die Beklagte auf die Connect-Nachricht in der Variante „*very early assignment*". Aus der im Schriftsatz wiedergegebenen Passage 5.2 (I D 2a) kann die Kammer schon nicht entnehmen, dass nach den dort genannten beiden Punkten die CONNECT-Nachricht gesendet wird und es sich hierbei um eine Nachricht handelt, die sich auf einen Steuerkanal bezieht und für diesen Steuerkanal angibt, dass dort die geforderte Steuerkanalqualität vorliegt, d.h. auch die Leistung dort richtig eingestellt ist. Der in diesem Zusammenhang in den Schriftsatz eingeblendeten Passage (Schriftsatz vom 27.06.2016, S. 10, AS 310 unten) kann die Kammer nur entnehmen, dass ein Kanal als geeignet betrachtet wird, wenn er mit den möglicherweise ausgehandelten Trägereigenschaften, die

für die aktuelle Phase des Rufs anwendbar sind, konsistent ist. Ob zu diesen Trägereigenschaften auch eine geforderte Kanalqualität gehört, für die die Leistung zuvor eingestellt wurde, ob es sich bei dieser Kanalqualität und die hierfür angeblich eingestellte Leistung um die eines Steuerkanals handelt und ob die isoliert zitierte Passage sich auf die CONNECT-Nachricht bezieht, bleibt unklar.

3. Ebenso wenig kann sich die Kammer von einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dass das Klagepatent II im Nichtigkeitsverfahren vernichtet werden wird, überzeugen.

   a) Auf der Grundlage der schriftsätzlichen Ausführungen der Beklagten ist die Kammer nicht hinreichend davon überzeugt, dass das Klagepatent II wegen neuheitsschädlicher Vorwegnahme durch die Entgegenhaltung [ ] (D1 aus Anlagenkonvolut AR 2, im Folgenden II D 1) vernichtet werden wird. Dabei kann die zwischen den Parteien umstrittene Frage, ob II D 1 den gleichen Offenbarungsgehalt wie ein anderes Mitglied der Patentfamilie hat, das bereits Gegenstand des früheren erfolglosen Nichtigkeitsverfahrens war, dahinstehen. Denn jedenfalls eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung des Merkmals g kann die Kammer nicht mit der notwendigen Sicherheit annehmen. Fig. 3 der Entgegenhaltung lässt sich nämlich nicht entnehmen, dass die Schrittgröße unabhängig vom Vorzeichen wäre. Zwar ist in Anspruch 2 der Entgegenhaltung keine Festlegung enthalten, dass die Reduzierung der Rate der Leistungsanspassung nach einer vorbestimmten Zeit gemäß der dortigen Lehre vom Vorzeichen abhängig wäre. Indes kann sich die nicht sachkundige Kammer nicht hinreichend überzeugen, dass der Fachmann hieraus unmittelbar und eindeutig als Teil einer technischen Lehre entnimmt, dass das Auftreten der Verringerung der Schrittgröße vom Vorzeichen empfangener Steuerbefehle gerade unabhängig wäre. Ferner bestehen Zweifel, ob die von der Beklagten zitierten Passagen Leistungssteuerbefehle offenbaren, die vor jedem Schritt gesendet werden, und nicht vielmehr einmalig bei Bedarf die Leistung erhöht wird, die dann jedenfalls teilweise mit einer vorgegebenen Folge von sinkenden Raten zu vorgegebenen Zeiten abgesenkt wird, ohne dass vor der Änderung der Sinkrate ein erneuter Leistungssteuerungsbefehl gesendet wird, um die Änderung der Sinkrate auszulösen. Überdies bestehen Zweifel, ob die hierfür herangezogene Fig. 3 überhaupt patentgemäße Schritte zeigt, denn dort erfolgt die Reduzierung der Leistung/Energie nicht schrittweise, sondern die Leistung sinkt kontinuierlich bis zu einem bestimmten Punkt mit einer bestimmten (negativen) Steigung ab, bevor an dem Punkt dann die (negative) Steigung dem Betrag nach verringert wird, die Energie dann mit dieser Steigung weiter abfällt bis zum nächsten Punkt. Be-

trachtet man nur die Umschaltpunkte, so betreffen diese zwar Energien, deren Abstand geringer wird. Aber diese Punkte werden nicht durch einen Schritt, sondern durch ein kontinuierliches Absenken gemäß einer veränderlichen Rate/Steigung erreicht.

b) Schließlich kann die Kammer den schriftsätzlichen Ausführungen der Beklagten ebenfalls nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit entnehmen, dass das Klagepatent II durch die Entgegenhaltung [ ] (Anlage D 2 im Anlagenkonvolut AR 2, im Folgenden II D 2) neuheitsschädlich getroffen wird. Dies gilt jedenfalls für Merkmal g, wonach das Auftreten der Verringerung vom Vorzeichen der empfangenen Leistungssteuerungsbefehle unabhängig ist. Selbst wenn man der Passe II D 2 S. 9 Z. 4 bis 7 entnehmen wollte, dass eine schrittweise Leistungsanpassung stattfindet und jeder Schritt durch einen Leistungssteuerungsbefehl ausgelöst wird, und aus der weiteren Passage S. 9 Z. 26 bis S. 10 Z. 2 liest, dass die Schrittgröße ab einem bestimmten Zeitpunkt verringert wird, kann die nicht fachkundig besetzte Kammer den von der Beklagten herangezogenen Beschreibungsstellen nicht entnehmen, dass die Verringerung der Schrittgröße unabhängig vom Vorzeichen erfolgt. Zwar ist in der zuerst genannten Passage die Rede davon, dass die Leistung erhöht oder erniedrigt werde. Allerdings wird in der zweitgenannten Passage lediglich ein *ramp-up*, also eine Leistungserhöhung, erwähnt, bei der ab einem bestimmten Zeitpunkt unter Umständen der *ramp-up* mit einer geringeren Rate fortgesetzt wird. Dass der Fachmann dem entnehmen würde, dass dies auch bei einer Leistungsverringerung der Fall ist, kann die Kammer nicht mit der notwendigen Sicherheit aus eigener Sachkunde beurteilen. Überdies hat die nicht fachkundig besetzte Kammer auch Schwierigkeiten, der Passage S. 9 Z.26 bis S. 10. Z. 2 eine Verringerung der Schrittgröße zu entnehmen. Da in der Passage von 1 db/ms und einer Verringerung dieser Rate unter bestimmten Voraussetzung gesprochen wird, erscheint es jedenfalls für den Laien nicht zwingend, dass die Verringerung der Rate mit einer Verringerung der Schrittgröße einhergeht. Theoretisch könnte auch die Schrittgröße, nämlich 1 db, beibehalten werden und lediglich das Zeitintervall bis zur Vornahme dieser Verringerung von 1 ms auf einen größeren Wert erhöht werden, so dass sich die Rate ebenfalls verringert. Es erscheint für den Laien auch nicht klar, ob die Leistung schrittweise verringert wird oder kontinuierlich mit einer bestimmten (negativen) Steigung. Insoweit würden dann die Ausführungen zu vorstehender lit. a) entsprechend geltend.

VII. Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 709 S. 1 und S. 2 ZPO. Soweit die Beklagte Vollstreckungsschutz beantragt hat, war ihr dieser nicht zu gewähren. Die

Beklagte hat nicht hinreichend dargetan, dass ihr die Vollstreckung der Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsansprüche einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde. Die Beklagte ist durch die festgesetzten Sicherheiten, die sich im Einklang mit dem Streitwert befinden, angemessen geschützt.

(...)	(...)	(...)
Vorsitzender Richter am Landgericht	Richter am Landgericht	Richter am Landgericht

Verkündet am 27.01.2017

_____

Urkundsbeamter der Geschäftsstelle